阜新市细河区威尼斯小区“7·27”
较大触电事故调查报告

阜新市政府事故调查组

2025 年 9 月 29 日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故相关企业情况.....2

（二）事故相关工程情况.....7

（三）事故发生经过及救援情况.....11

（四）事故现场核查情况.....13

二、事故原因分析.....16

三、有关责任单位存在的主要问题.....17

（一）事故单位.....17

（二）有关监管部门.....21

四、对事故有关责任人员和事故责任单位的处理建议.....22

（一）免予追究责任人员.....22

（二）建议移送司法机关处理的人员.....22

（三）对有关公职人员的处理建议.....25

（四）对有关监管部门的处理建议.....26

（五）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....27

五、事故防范和整改措施.....33

（一）牢固树立安全发展理念，切实落实建设工程参建各方安全责任.....33

（二）深刻吸取事故教训，强化落实安全生产主体责任.....34

（三）强化行业部门监管，杜绝类似事故再次发生.....35

2021年7月27日上午7时25分许，阜新市细河区威尼斯水上花园小区（以下简称威尼斯小区）发生一起较大触电事故，造成4人死亡，直接经济损失796万元。

事故发生后，阜新市人民政府成立了事故调查组开展事故调查，并于2022年2月28日对《阜新市细河区威尼斯小区“7·27”较大触电事故调查报告》作出批复。2024年6月3日，辽宁省高级人民法院作出维持沈阳铁路运输中级法院原判，撤销《阜新市人民政府关于对阜新市细河区威尼斯小区“7·27”较大触电事故调查处理意见的批复》（阜政〔2022〕12号），并在法定期限内重新作出批复的行政判决。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条、第二十二条的规定，经阜新市人民政府批准同意，成立了由阜新市应急管理局牵头，阜新市公安局、阜新市总工会、阜新市住建局、细河区人民政府有关负责同志参加的阜新市细河区威尼斯小区“7·27”较大触电事故调查组，补充调查沈阳铁路运输中级法院行政判决认定的事故调查报告中事实不清、证据不足部分，分清事故责任。事故调查组邀请市纪委监委参加，并聘请专家依法开展事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相

关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，阜新市细河区威尼斯小区“7·27”较大触电事故（以下简称“7·27”事故）是一起因建设工程未按标准设计、施工，未经竣工验收擅自交付使用，物业管理单位对事故隐患置若罔闻，导致的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关企业情况

1.阜新汇金房地产开发有限公司（威尼斯小区二期工程的建设单位，以下简称汇金开发公司）

该公司成立于2009年4月15日，注册地址：阜新市细河区八一路电工街27号，统一社会信用代码：912109006866******。现法定代表人、总经理王悦男；威尼斯小区二期工程未完成竣工验收即交付使用时的法定代表人、总经理为夏庆国。企业类型：有限责任公司（法人独资），注册资本人民币伍仟万元整，营业期限：自2009年4月15日至2039年4月13日，经营范围：房地产开发等。房屋开发资质为暂定资质（需一年一检），2015年该公司资质到期后，未再申请延续，已不具备房屋开发资质，未再承揽房屋开发工程，只承担威尼斯小区二期工程的相关收尾工作。

2.阜新环宇橡胶（集团）有限公司（汇金开发公司的实际控制单位，以下简称环宇橡胶公司）

该公司成立于2003年8月25日，注册地址：辽宁省阜

新高新技术产业开发区开通街92号，统一社会信用代码：912109007527******，法定代表人郭晓峰、实际控制人孟凡有，企业类型：有限责任公司，注册资本：人民币壹亿元整，营业期限：自2003年8月25日至2053年8月25日，经营范围：生产、销售输送带系列产品；房屋开发及销售等。该公司通过阜新龙泰橡胶有限公司控制汇金开发公司100%股权，汇金开发公司的房地产项目开发、人事任命、财务管理等均由环宇橡胶公司决定，汇金开发公司负责执行。

3.辽宁省城市建筑设计院（威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气设计单位，以下简称省城市设计院）

该公司成立于1988年3月18日，注册地址：沈阳市沈河区大南街282号，统一社会信用代码：912101031177******，法定代表人张震，企业类型：集体所有制，出资额：人民币叁佰贰拾万元整，经营范围：村镇规划与设计， 工业与民用建筑设计，园林规划设计。工程与地形测量，制图，晒图。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资质证书编号：A12100****－6/1，资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级，发证机关：住房和城乡建设部，有效期：自2009年5月31日至2029年2月7日。

4.辽宁安利建设有限公司（威尼斯小区二期地下车库压力强排水泵系统安装施工单位的上级公司，以下简称沈阳安利公司）

（1）该公司成立于1999年11月19日，注册登记名称：

沈阳安利消防工程有限公司，注册地址：辽宁省沈阳市沈河区奉天街165号1-11-4，统一社会信用代码：2101000000******（1-1），法定代表人魏锦，公司类型：有限责任，注册资本：500万元人民币，营业期限：自1999年11月19日至2029年11月19日，经营范围：消防工程、布线工程安装等。建筑业企业资质证书编号：B1114021******，资质等级：消防设施工程专业承包壹级，发证机关：辽宁省住房和城乡建设厅，发证时间：2009年6月25日。

（2）该公司于2010年3月29日设立沈阳安利消防工程有限公司阜新分公司（以下简称安利阜新分公司），注册地址：阜新经济开发区沙海西阜新市教育建筑工程队办公楼，统一社会信用代码：91210900MA0Q******，负责人李长利，企业类型：有限责任公司分公司，经营范围：为总公司承揽业务（总公司经营范围：消防工程；布线工程安装）。安利阜新分公司没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员，李长利也没有建设工程项目负责人资质。2010年4月1日，沈阳安利公司与安利阜新分公司签订了《授权委托书》，授权委托阜新分公司负责人李长利为阜新地区工程项目负责人，全面负责工程施工合同的商洽、签订、履行（以阜新分公司名义，如需资质证书、安全生产许可证书复印件由总公司提供），并主持阜新地区分公司所做的工程项目的施工、管理及售后服务等工作，对该工程项目终身负责。双方每年签订《协议书》，其中关于双方的责任中，沈阳安利公司只有“负责提供分公司工商执照年检时所需总公司的

各种文件及证明资料”一项责任，而阜新分公司则规定了包括“分公司全部经营活动均自行承担全部对内、对外涉及法律法规的民事责任和刑事责任和对分公司的日常管理及施工中的安全、质量等一切事宜自行负责并承担全部责任”等6项目责任。阜新分公司每年向沈阳安利公司支付咨询服务费8~10万元不等。沈阳安利公司没有向安利阜新分公司派驻相应管理、技术、质量、安全方面的人员，对其承建工程项目也未进行过现场检查。安利阜新分公司于2019年2月19日被沈阳安利公司注销。

（3）沈阳安利消防工程有限公司于2018年11月28日更名为辽宁安利建设有限公司、注册资本变更为3000万元人民币，于2018年12月27日将注册地址变更为辽宁省沈阳市浑南区富民南街70号201室-206室，于2021年2月25日，将法定代表人魏锦变更为魏鹏飞，魏锦转任经理。

5.沈阳盛联电力安装服务有限公司（威尼斯小区二、三期供电工程施工单位的上级公司，以下简称沈阳盛联公司）

（1）该公司成立于2011年8月23日，注册地址：沈阳市大东区滂江街171甲1号201室，统一社会信用代码：912101045783******，法定代表人亓翠云，公司类型：有限责任公司，注册资本：人民币贰仟壹佰万元整，营业期限：自2011年8月23日至2031年8月23日，经营范围：承装（修、试）电力设施等。承装（修、试）电力设施许可证编号：2-1-01266-***。许可承装类三级、承修类三级、承试类五级，有效期限自2017年11月4日始至2023年11月3日

止，许可机关：国家能源局东北监管局。建筑业企业资质证书编号 D321012***，建筑机电安装工程专业承包叁级，有效期限自 2016 年 4 月 1 日始至 2021 年 4 月 1 日止，发证机关：沈阳市城乡建设委员会。

（2）该公司于 2018 年 6 月 5 日设立沈阳盛联电力安装服务有限公司阜新分公司（以下简称盛联阜新分公司），注册地址:辽宁省阜新高新技术产业园区东新大街 70-2 号 531，统一社会信用代码: 91210900MA0X******，负责人王亮（不参与经营管理），实际控制人为王广忠（王亮的父亲），企业类型：有限责任公司分公司，经营范围：承装（修、试）电力设施，机电设备现场安装等。盛联阜新分公司没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员，实际控制人王广忠、工程项目负责人王广建均未取得建设工程项目负责人资格证。2018 年 6 月 1 日，沈阳盛联公司与盛联阜新分公司签订《沈阳盛联电力安装服务有限公司授权沈阳盛联电力安装服务有限公司阜新分公司负责人王亮在阜新市地区开展电力安装服务业务委托书》（以下简称业务委托书），授权盛联阜新分公司代表沈阳盛联公司在阜新地区开展电力设备安装、电力设备维护等生产经营活动。在《业务委托书》中授权盛联阜新分公司代表沈阳盛联公司在阜新地区开展电力设备安装、电力设备维护等生产经营活动。全权处理在阜新市范围内由沈阳盛联公司授权的设立、管理、经营分公司等事宜。授权范围包括为阜新分公司提供资质证明、承装（修、试）电力设施许可证等文件。沈阳盛联公司未向盛联

阜新分公司派驻相应管理、技术、质量、安全方面的人员，也未对其承建工程项目进行过现场检查。

6.辽宁瑞丰电力环境工程监理有限公司（威尼斯小区二、三期供电工程的监理单位，以下简称瑞丰监理公司）

该公司成立于2011年6月2日，注册地址：盖州市双台镇服务业集团区，统一社会信用代码：912108005742******，法定代表人邢树满，企业类型：有限责任公司，注册资本：人民币陆仟万元整，营业期限：自2011年6月2日至2041年6月2日，经营范围：电力工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程监理及相应类别建设工程的项目监理、技术咨询服务等。工程监理资质证书编号：E121016***，资质等级：电力工程监理甲级，发证机关：住房和城乡建设部，发证日期：2019年7月3日。

7.阜新盈科物业服务管理有限公司（威尼斯小区的物业管理单位，以下简称盈科物业公司）

该公司是汇金开发公司的全资子公司。成立于2011年6月17日，注册地址：阜新市细河区电工街27号，统一社会信用代码：912109005772******，法定代表人赵楠，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：人民币叁万元整，营业期限：自2011年6月17日至2041年6月6日，经营范围：物业管理。

（二）事故相关工程情况

1.威尼斯水上花园小区二期工程。该工程为住宅建设项目，建设单位为汇金开发公司，设计单位为东北大学设计研

究院（有限公司），施工单位为中浩建设股份有限公司，监理单位为大连大保建设管理有限公司。于2012年3月28日取得《建筑工程施工许可证》开始施工，至2014年8月工程主体完工。因建设单位汇金开发公司与施工单位存在经济纠纷，经司法判定后施工单位仍未移交有关建设施工档案及相关资料，致使建设单位未能组织开展工程竣工验收。同年8月，环宇橡胶公司在未完成工程竣工验收的情况下，决定交付使用。从交付使用至事故发生，威尼斯小区为临时用电。

2.威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气设计审查情况。2011年汇金开发公司委托东北大学设计研究院（有限公司）对威尼斯小区A5、B1～B6、地下车库进行工程设计，并签订《建设工程设计合同》。其中，地下车库项目地下室、地下人防电气设计由东北大学设计研究院（有限公司）联合省城市设计院设计[1]。2011年6月，威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气设计施工图通过原阜新市建筑工程施工图设计文件审查中心[2]审查合格。

3.威尼斯小区二期地下车库压力强排水泵系统安装工程。该工程用于威尼斯小区二期地下车库集水井积水的抽排。2014年7月25日，汇金开发公司将此工程作为单独标的发包给安利阜新分公司，并与安利阜新分公司签订《建筑消防安装工程承包合同》，工程承包内容为无堵塞强排水泵及水泵电控柜安装调试（含水泵电控柜至水泵电缆）。汇金

[1] 设计人由东北大学设计研究院（有限公司）担任，项目负责人、审核人等均由省城市设计院人员担任，施工图设计单位为省城市设计院。

[2] 2023年4月，按《阜新市属国有企业改革重组总体方案》要求，原阜新市建筑工程施工图设计文件审查中心由阜新市住房和城乡建设局管理的国有企业，划转由阜新市国资委管理，并更名为辽宁兴阜建设工程施工图设计文件审查有限公司。

开发公司未委托监理公司对该工程进行监理。该工程于2014年7月份开工，8月份结束，但汇金开发公司未予验收。2016年6月份，安利阜新分公司再次协商汇金开发公司进行验收，但双方只在现场进行了验泵操作，未履行验收交接程序。至事故发生时，该工程一直没有完成验收。

4.威尼斯小区二、三期供电工程。该工程用于威尼斯小区二、三期正式电的供应。2018年9月21日，汇金开发公司与盛联阜新分公司签订《威尼斯小区二、三期供电工程总包施工合同》，工程项目内容为："威尼斯小区正式电总包，按电业局[3]图纸所示内容施工并通过电业局验收达到安全送电"。工程于2018年10月份开工，同年11月份停工。2019年4月份第一次复工，同年6月份因汇金开发公司拖欠工程款再次停工，此时已完成工程量的80%，包括连接小区内外的电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔（共两组8个孔，每个直径160毫米）。2021年5月18日，汇金开发公司与盛联阜新分公司又签订阜新威尼斯小区二、三期供电工程补充协议，拨付工程款后第二次复工，同年7月22日因采购电缆未到再次停工，直至事故发生。

工程监理情况：2018年10月9日，汇金开发公司与瑞丰监理公司签订威尼斯小区二、三期供电建设工程委托监理合同，监理期限自合同签订始至工程竣工止。2018年10月下旬工程开工时，瑞丰监理公司总经理周长胜因工程较小，既未在施工现场派驻监理机构，也未通知总监理工程师张景禄该工程情况，只是指派在阜新当地口头雇佣的监理人员孔

[3] 合同中的电业局特指国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司。

德全（有监理资格证书）进驻现场监理。孔德全从工程开工，一直工作至该工程同年11月份第一次停工，在此期间，孔德全既未得到总监理工程师张景禄的书面授权，也未签署过开、停工指令。自2019年4月该工程第一次复工到同年6月再次停工期间，汇金开发公司和盛联阜新分公司均未通知瑞丰监理公司和孔德全，在监理单位和监理人员未到场的情况下，擅自开工。2021年5月该工程第二次复工前，汇金开发公司通知孔德全，因孔德全已退休，不再承担监理工作，汇金开发公司转而电话通知瑞丰监理公司，但直到同年7月22日该工程第三次停工，瑞丰监理公司一直未派监理人员到场，汇金开发公司和盛联阜新分公司再次在监理单位和监理人员未到场的情况下，擅自开工。

5.威尼斯小区二期工程质量监督情况。原阜新市建设工程质量监督站（以下简称质监站）在2020年9月30日前对威尼斯小区二期工程负有质量监督职责。质监站对该工程建设主体行为进行监督，对实体质量进行抽查巡查，对主体结构分部验收行为进行监督抽查。发现汇金开发公司未经验收备案擅自投入使用后，2015年1月13日，下达了《建设工程违法行为整改通知书》《关于督促办理竣工验收备案手续的函》，但未跟踪落实，未严格按照《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》第十三条第（八）项的规定实施处罚。2020年9月30日之后，按照《阜新市人民政府关于下放工程建设项目审批权限的决定》（阜政发〔2020〕12号）文件精神，该职责下放到细河区住建局。在

交接过程中，质监站未将没有履行验收备案的威尼斯小区二期工程纳入《在建工程统计表》交付细河区住建局。

（三）事故发生经过及救援情况

2021 年 7 月 27 日上午 7 时 25 分许，威尼斯小区居民陶景财与爱人苑少华、女儿陶禹蒙在 B4 一单元乘电梯下至负二层地下停车场，打开电梯门的瞬间就有大量积水漫入电梯，苑少华第一个走出电梯门，刚迈出几步即倒在电梯通道中。此时，陶景财迈出电梯门去扶苑少华，也倒在电梯通道中，倒下去的同时喊了一声水中有电。陶禹蒙见此情景在电梯轿厢里不停呼喊救命，此时在车库内的一位业主听到呼救后，通知了在地下负二层工作的保安人员齐忠义，并拨打了 119、110 等报警电话。齐忠义上到负一层的楼梯间，从消防楼梯下到负二层电梯通道处涉水施救时触电倒地。7 时 45 分，接到 110 指挥中心通知的民警张大博、辅警张根实来到威尼斯小区地下车库进行救助，辅警张根实涉水将距通道门较近的齐忠义移至电梯通道门口处，返身去救另外两人时，不幸触电倒地（死亡人员位置关系见图 1）。最终经医院抢救无效，4 人死亡。

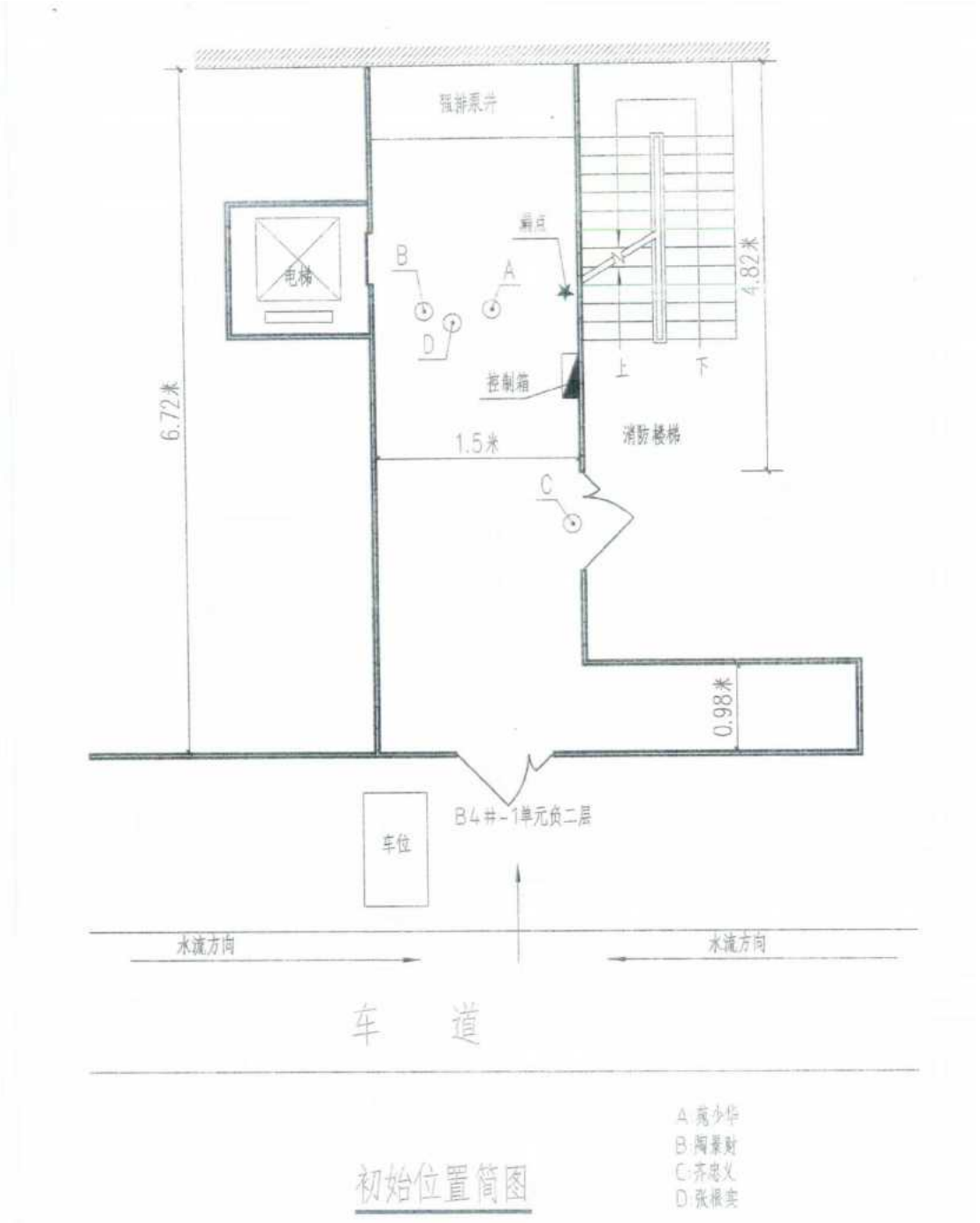

强排泵井
电梯
B
A
D
漏点
控制箱
上
下
4.82米
6.72米
1.5米
消防楼梯
C
0.98米
车位
B4#-1单元负二层
水流方向
水流方向
车 道
A 高少华
B 陶景财
C 齐忠义
D 张根实
初始位置简图

图 1　死亡人员位置关系

（四）事故现场核查情况

1.地下负一层配电室的电缆进入室内穿墙孔共 8 个，直径为 160mm，最低点标高在电缆井底上返 100mm 处，距室外地面垂直高度 3m。穿墙孔封堵材料被冲破（见图 2），电缆井内的积水（事故发生前降雨较频繁）顺穿墙孔大量流入地下室负一层配电室，并由通向负二层电缆通道、电缆桥架及 B4 一单元电梯井迅速流入负二层地下车库电梯间，造成 B4 一单元负二层电梯间大面积积水（见图 3）。

2.B4 一单元负二层事故现场积水深度约 100mm（见图 4），淹没集水井的强排水泵电线穿线导管。穿线导管规格为 DN20, 明敷部分已腐蚀，严重漏水，导管内电线存在接头（见图 5）。强排水泵电控箱未安装剩余电流保护装置（以下简称漏电保护器）。



图 2　穿墙孔封堵材料被冲破



图 3 B4 一单元负二层电梯间



图 4 B4 一单元负二层电梯间积水深度



图 5 穿线导管内电线存在接头

二、事故原因分析

事故直接原因是：电缆井进入地下负一层配电室的穿墙孔未按标准封堵，电缆井内积水自穿墙孔流入地下车库，淹没 B4 一单元负二层强排水泵电线接头，电线接头处绝缘层失效且强排水泵未设计安装漏电保护器，导致积水持续带电，造成涉水人员触电死亡。

直接原因分析

1.盛联阜新分公司在威尼斯小区二、三期供电安装工程在施工过程中，违反《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）8.0.8[4]的要求，仅用破布、玻璃纤维袋对电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔进行封堵，因强降雨后室外电缆井大量积水、穿墙孔处压力增大，封堵物被积水冲开，导致电缆井及电缆管道内积水短时间泄入地下负二层楼内，淹没强排水泵系统的电线。

2.安利阜新分公司在威尼斯小区二期强排水泵系统施工期间，违反《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》（GB50575-2010）5.1.2[5]的规定，将浮球开关电线接头设置在导管内。当积水淹没电线穿线导管后，电线接头处绝缘层失效，导致积水带电。

3.省城市设计院在进行威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气设计时，违反《剩余电流动作保护装置安

---

[4] 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）8.0.8：电缆孔洞封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,堵体表面平整,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。有机防火堵料封堵不应有透光、漏风、龟裂、脱落、硬化现象;无机防火堵料封堵不应有粉化、开裂等缺陷。防火包的堆砌应密实牢固,外观应整齐,不应透光。

[5] 《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》（GB50575-2010）5.1.2：电线接头应设置在盒（箱）或器具内，严禁设置在导管和线槽内，专用接线盒的设置位置应便于检修。

装和运行》（GB13955-2005）4.5、4.5.1 和 4.6[6]的要求，未对 B4 一单元负二层强排水泵设计安装漏电保护器，在漏电的情况下不能及时断开电源，积水持续带电。最终造成涉水人员触电死亡。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.汇金开发公司。作为威尼斯小区二期工程的建设单位，一是对威尼斯小区二期地下车库压力强排水泵系统安装工程未委派监理单位监理[7]、对威尼斯小区二、三期供电安装工程未按合同规定进度拨付工程款[8]，导致工程因拖欠资金多次停工，线缆穿墙孔长期空置，造成事故隐患；二是发现电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔自 2019 年开始就向地下车库漏水的事故隐患后，未采取有效措施及时消除；三是对威尼斯小区二期工程、地下车库压力强排水泵系统安装工程未完成竣工验收即交付使用[9]，导致事故发生。

---

[6]《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）4.5：必须安装剩余电流保护装置的设备和场所。4.5.1 末端保护：h）安装在水中的供电线路和设备。4.6 报警式剩余电流保护装置的应用：对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a)公共场所的应急电源、通道照明; b)确保公共场所安全的设备;c)消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等; d)防盗报警的电源;e)其他不允许停电的特殊设备和场所。为防止人身电击事故，上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。

[7]《建设工程质量管理条例》第十二条：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。下列建设工程必须实行监理：(一)国家重点建设工程；(二)大中型公用事业工程；(三)成片开发建设的住宅小区工程；(四)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；(五)国家规定必须实行监理的其他工程。

[8]《建筑法》第十八条：建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。

发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。

[9]《建筑法》第六十一条：交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）6.0.6：建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

2.环宇橡胶公司。作为汇金开发公司的实际控制单位，未认真履行对汇金开发公司和盈科物业公司的管理责任，未及时保障汇金开发公司按合同规定进度对威尼斯小区二、三期供电安装工程拨付工程款，导致工程因拖欠资金多次停工，工程停工期间产生事故隐患[10]；在威尼斯小区二期工程、地下车库压力强排水泵系统安装工程未完成竣工验收的情况下，擅自决定交付使用；未建立事故隐患排查治理制度，对汇金开发公司和盈科物业公司多次反映的“电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔自2019年开始就向地下车库漏水的事故隐患”，未采取有效措施及时消除[11]。导致事故发生。

3.省城市设计院。作为威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气施工图设计单位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计[12]，未按照《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）4.5、4.5.1和4.6的要求，对B4一单元负二层强排水泵设计漏电保护器，致使地下车库压力强排水泵系统安装施工期间未安装漏电保护器，导致事故发生时积水持续带电。

4.沈阳安利公司。作为威尼斯小区二期地下车库压力强排水泵系统安装施工单位的上级公司，一是授权未取得建设工程项目经理资格的李长利为阜新地区工程项目负责人[13]，

---

［10］《安全生产法》（2014年版）第二十条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

［11］《安全生产法》（2014年版）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

［12］《建设工程安全生产管理条例》第十三条第一款：设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

［13］《建筑法》第十四条：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

主持阜新地区分公司所做的工程项目的施工、管理及售后服务等工作；安利阜新分公司也没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员，也未建立施工质量检验制度[14]。二是对安利阜新分公司施工的工程项目，除了提供资质、收取费用，没有采取任何管理措施[15]，放任其违规施工，致使其在施工时将浮球开关电线接头设置在导管内[16]，埋下事故隐患，导致事故发生。

5.沈阳盛联公司。作为威尼斯小区二、三期供电工程施工单位的上级公司，一是授权未取得建设工程项目经理资格的王亮为盛联阜新分公司负责人[17]，代表公司在该地区从事电力设备安装、电力设备维护等生产经营活动。盛联阜新分公司没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员，实际控制人王广忠、工程项目负责人王广建也未取得建设工程项目负责人资质。二是对阜新分公司施工的工程项目，除了提供资质，没有采取任何管理措施[14]，放任其违规施工，致使电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔未严格按照标准进行封堵[15]，埋下隐患，导致事故发生。

6.瑞丰监理公司。作为威尼斯小区二、三期供电工程的监理单位，一是在承担威尼斯小区二、三期供电安装工程施工项目监理过程中，未履行《建设工程监理规范》中规定的

---

［14］第三十条　施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

［15］《建设工程质量管理条例》第二十六条：施工单位对建设工程的施工质量负责。

施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

［16］《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

［17］《建筑法》第十四条：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

监理职责[18]，未在施工现场派驻监理机构，总监理工程师未到过施工现场[19]，未审核施工单位资质和施工人员资格；二是第二次复工前接到汇金公司电话通知后，未派监理人员到施工现场，监理作用严重缺失[20]，导致未能及时发现并制止施工单位人员资格不符合开工条件而擅自开工、未按照标准对电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔进行封堵的行为。

7.辽宁兴阜建设工程施工图设计文件审查有限公司（原阜新市建筑工程施工图设计文件审查中心）。作为威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气施工图设计文件审查单位，未对施工图涉及的工程建设强制性标准的内容进行审查[21]，在《威尼斯小区地下车库电施审查意见表》缺少复核人签字的情况下，即审查合格。

8.盈科物业公司。作为威尼斯小区的物业管理单位，一是未严格执行《前期物业服务合同》的内容，对小区物业共用部位、共用设施设备运行状况的日常检查维护不到位[22]，没有明确规定设备设施检查维护人员日常巡检的任务和工作要求，没有制订日常巡检表单，规定检查的项目、内容的处置措施；二是聘用特种作业操作证过期的人员从事电气设

---

［18］《建设工程质量管理条例》第三十六条：工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

［19］《建设工程质量管理条例》第三十七条：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

［20］《建设工程质量管理条例》第三十八条：监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

［21］《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）第十一条审查机构应当对施工图审查下列内容：（一）是否符合工程建设强制性标准。

［22］《辽宁省物业管理条例》第六十二条第一款：物业服务企业应当按照物业服务合同约定和国家有关物业服务标准和规范提供服务，加强物业共用部位、共用设施设备运行状况的日常检查；运行状况应当于每年第四季度向业主委员会书面报告，并在物业管理区域内显著位置进行不少于七日的公告。

施维护作业[23]；三是未建立事故隐患排查治理制度，发现B4一单元负二层电梯门前沿地面明敷的强排水泵电线导管锈蚀严重、地下车库压力强排水泵系统未安装漏电保护器的问题后，未采取措施及时消除事故隐患[24]。

（二）有关监管部门

1.细河区住建局。未落实《辽宁省物业管理条例》第六十三条[25]规定“建立物业服务企业服务标准与质量考核和信用评价体系，定期组织对其进行考核，听取业主、业主委员会和居(村)民委员会的评价意见，并将考核结果向社会公布”，监管责任未落实。

2.市住房和基础设施建设服务中心（原市建设工程质量监督站）。发现汇金开发公司未经验收备案擅自投入使用后，下达了《建设工程违法行为整改通知书》《关于督促办理竣工验收备案手续的函》，但未跟踪落实，没有按《建设工程质量管理条例》第五十八条[26]规定实施处罚。在职权交接过程中，没有将未履行验收备案的工程交付细河区住建局。

---

[23]《安全生产法》（2014年版）第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

[24]《安全生产法》（2014年版）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[25]《辽宁省物业管理条例》第六十三条：物业行政主管部门应当建立物业服务企业服务标准与质量考核和信用评价体系，定期组织对其进行考核，听取业主、业主委员会和居（村）民委员会的评价意见，并将考核结果向社会公布。

推进建立物业服务第三方评估机制。物业服务评估机构从事物业服务评估活动，应当遵循独立、客观、公正的原则。物业行政主管部门、业主、居（村）民委员会、建设单位、物业服务企业可以委托物业服务评估机构对物业服务标准和质量、物业服务合同履行情况进行评估。

物业服务企业质量考核结果可以作为企业信用评价的重要依据，并与物业服务评估结果作为确定下一年度物业服务收费标准的重要依据。考核评价和评估办法由省物业行政主管部门制定。

[26]《建设工程质量管理条例》第五十八条：违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)未组织竣工验收，擅自交付使用的；

(二)验收不合格，擅自交付使用的；

(三)对不合格的建设工程按照合格工程验收的

四、对事故有关责任人员和事故责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.王广建，盛联阜新分公司威尼斯小区二、三期供电安装工程的施工项目现场负责人。未按标准对电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔进行封堵。对事故负有直接责任。鉴于其已于2024年5月29日因病死亡,免于追究其法律责任。

2.李博，原阜新市建筑工程施工图设计文件审查中心电气专业审查人员。未按照工程建设强制性标准的内容对威尼斯小区地下车库施工图电气部分进行审查。对事故负有重要责任。鉴于其已于2020年8月15日因病死亡，免于追究其法律责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

3.孟凡有，环宇橡胶公司实际控制人。未认真履行主要负责人安全生产工作职责，未及时保障汇金开发公司按合同规定进度对威尼斯小区二、三期供电安装工程拨付工程款，导致工程因拖欠资金多次停工，工程停工期间存在事故隐患[27]；在威尼斯小区二期工程、地下车库压力强排水泵系统安装工程未完成竣工验收的情况下，在公司会议上决定交付、投入使用；2015年1月13日，阜新市住房和基础设施建设服务中心（原阜新市建设工程质量监督站）发现该问题并下达《建设工程违法行为整改通知书》《关于督促办理竣工验收备案手续的函》后，未组织汇金开发公司进行整改；2019年至2021年7月27日事故发生期间，对汇金开发公司负责

[27]《安全生产法》（2014年版）第二十条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

人王悦男在公司会议上多次反映的“电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔向地下车库漏水的事故隐患”，未采取有效措施及时消除[28]。对事故负有主要责任。建议移交司法机关依法处理。

4.郭晓峰，环宇橡胶公司法定代表人、董事长。未认真履行主要负责人工作职责，未及时保障汇金开发公司按合同规定进度对威尼斯小区二、三期供电安装工程拨付工程款，导致工程因拖欠资金多次停工，工程停工期间存在事故隐患；在威尼斯小区二期工程、地下车库压力强排水泵系统安装工程未完成竣工验收的情况下，在公司会议上同意交付、投入使用；2015 年 1 月 13 日，阜新市住房和基础设施建设服务中心（原阜新市建设工程质量监督站）发现该问题并下达《建设工程违法行为整改通知书》《关于督促办理竣工验收备案手续的函》后，未组织汇金开发公司进行整改；2019 年至 2021 年 7 月 27 日事故发生期间，对汇金开发公司负责人王悦男在公司会议上多次反映的“电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔向地下车库漏水的事故隐患”，未采取有效措施及时消除。对事故负有主要责任。建议移交司法机关依法处理。

5.夏庆国，2014 年 8 月至 2017 年 3 月，任汇金开发公司法定代表人、总经理。在威尼斯小区二期工程未完成竣工验收的情况下，集中组织向业主交付使用;在威尼斯小区二期地下车库强排水泵系统安装工程未完成竣工验收的情况下，

[28]《安全生产法》（2014 年版）第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

在环宇橡胶公司会议上同意并安排接临时电源投入使用；2015 年 1 月 13 日，阜新市住房和基础设施建设服务中心（原阜新市建设工程质量监督站）发现威尼斯小区二期工程未经验收即交付使用的问题，下达了《建设工程违法行为整改通知书》《关于督促办理竣工验收备案手续的函》后，未组织汇金开发公司进行整改。对事故负有主要责任。建议移交司法机关依法处理。

6.王悦男，2017 年 11 月担任汇金开发公司法定代表人、总经理。未认真履行主要负责人安全生产工作职责，明知威尼斯小区二期工程、地下车库压力强排水泵系统安装工程存在未完成竣工验收即交付、投入使用，未组织整改；明知盛联阜新分公司未对电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔有效封堵的问题，未采取有效措施及时消除事故隐患。对事故负有主要责任。建议移交司法机关依法处理。

7.时密特，威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气施工图设计人。未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，未对 B4 一单元负二层强排水泵设计漏电保护器。对事故负有直接责任。建议移交司法机关依法处理。

8.冯雷，安利阜新分公司威尼斯小区二期地下车库压力强排水泵系统安装项目电工。2009 年 8 月 23 日取得电工进网作业许可证。2010 年 1 月 4 日取得建筑电工操作证、2016 年 1 月 3 日过期失效。具备电工专业知识，未按照标准要求进行作业，施工时将浮球开关电线接头设置在 B4 一单元负二层电梯门前沿地面明敷的导管内。对事故负有直接责任。

建议移交司法机关依法处理。

9.李长利，安利阜新分公司负责人、威尼斯小区二期地下车库压力强排水泵系统安装项目负责人。不具备建设工程项目经理资格，组织没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员进行施工，未组织建立施工质量检验制度[29]，导致浮球开关电线接头设置在B4一单元负二层电梯门前沿地面明敷的导管内。对事故负有主要责任。建议移交司法机关依法处理。

10.王广忠，盛联阜新分公司实际控制人。不具备建设工程项目经理资格，组织没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员进行施工，导致电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔未按标准要求进行封堵。对事故负有主要责任。建议移交司法机关依法处理。

11.赵楠，2017年11月担任盈科物业公司法定代表人、2018年5月任总经理，负责威尼斯小区物业管理。未认真履行安全生产工作职责，未建立本单位隐患排查制度，发现B4一单元负二层电梯门前沿地面明敷的强排水泵电线导管锈蚀严重、地下车库压力强排水泵系统未安装漏电保护器的问题后，未采取措施及时消除事故隐患。对事故负有主要责任。建议移交司法机关依法处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

12.曾兆义，细河区玉龙新城建设服务中心（细河区建筑

[29]《建设工程质量管理条例》第三十条　施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

行业服务中心）住房保障和服务部副部长，负责辖区内小区物业管理工作。指导辖区内物业企业开展隐患排查治理工作不全面，对威尼斯小区物业公司管理存在漏洞，督促物业公司对公用设施的维护、养护、管理不力，负有监管责任。建议由纪委监委机关依纪依规处理。

13.王源，细河区住建局局长，负责细河区住房和城乡建设局全面工作。推动贯彻落实国家、省有关物业管理的法律法规不力，对辖区内小区物业企业管理不到位，组织开展隐患排查整治不细致，负有重要领导责任。建议由纪委监委机关依纪依规处理。

14.马宝华，市住房和基础设施建设服务中心副主任（原市建设工程质量监督站站长），对威尼斯小区二期工程履行竣工验收备案监管不力，发现开发公司将威尼斯小区二期工程未经验收备案擅自投入使用后，下达了《建设工程违法行为整改通知书》《关于督促办理竣工验收备案手续的函》，但未跟踪落实，未实施处罚，负有重要领导责任。建议由纪委监委机关依法依纪依规处理。

（四）对有关监管部门的处理建议

15.细河区住建局。督促辖区内物业企业落实《物业管理条例》（国务院令第379号）、《辽宁省物业管理条例》不力，对威尼斯小区物业公司监管责任和工作措施未落实，建议其向细河区政府写出书面检查。

16.市住房和基础设施建设服务中心（原市建设工程质量监督站）。发现威尼斯小区二期工程未经验收备案擅自投入

使用后，下达整改通知和督促办理函，但未跟踪落实，没有实施处罚，在职权交接过程中，没有将未履行验收备案的工程交付细河区住建局，对此次事故负有责任。建议其向阜新市住建局写出书面检查。

（五）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

17. 王悦男，2017年11月担任汇金开发公司法定代表人、总经理。未认真履行主要负责人安全生产工作职责，明知威尼斯小区二期工程、地下车库压力强排水泵系统安装工程存在未完成竣工验收即交付、投入使用，未组织整改；明知盛联阜新分公司未对电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔有效封堵的问题，未采取有效措施及时消除事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第十八条第五项[30]规定，对事故负有主要责任。依据《安全生产法》第九十二条[31]第二项规定，建议由阜新市应急管理局对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。建议移交司法机关依法处理。

18.魏锦，1999年11月担任沈阳安利公司法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，一是授权未取得建设工程项目经理资格的李长利为阜新地区工程项目负责人，主持阜新地区分公司所做的工程项目的施工、管理及售后服务等工作；安利阜新分公司也没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员。二是对安利阜新分公司施工的工程项目，除了提供资质、收取费用，没有采取任何管理

[30]《安全生产法》（2014年版）第十八条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[31]《安全生产法》（2014年版）第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

措施，放任其违规施工，致使其在施工时将浮球开关电线接头设置在导管内，埋下事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《建筑法》第十四条[32]、《建设工程质量管理条例》第二十六条[33]、第二十八条第一款[34]的规定，对事故负有责任。依据《安全生产法》第九十二条第二项规定，建议由阜新市应急管理局对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

19.亓翠云，2011年8月担任沈阳盛联公司法定代表人，未认真履行主要负责人职责，授权未取得建设工程项目经理资格的王亮为盛联阜新分公司负责人，代表公司在该地区从事电力设备安装、电力设备维护等生产经营活动。盛联阜新分公司没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件的人员，工程项目负责人王广建也没有建设工程项目负责人资质。二是对阜新分公司施工的工程项目，除了提供资质，没有采取任何管理措施，放任其违规施工，致使电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔未严格按照标准进行封堵，埋下隐患，导致事故发生。其行为违反了《建筑法》第十四条[31]、《建设工程质量管理条例》第二十六条[32]、第二十八条第一款[33]的规定，对事故负有责任。依据《安全生产法》第九十二条第二项规定，建议由阜新市应急管理局对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

20.周长胜，瑞丰监理公司总经理。未向威尼斯小区二、

---

[32]《建筑法》第十四条：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[33]《建设工程质量管理条例》第二十六条：施工单位对建设工程的施工质量负责。

施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

[34]《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

三期供电工程施工现场派驻监理机构，总监理工程师未到过施工现场，未审核施工单位资质和施工人员资格；第二次复工前接到汇金公司电话通知后，没有派监理人员到施工现场，违反《建设工程质量管理条例》第三十七条[35]的规定，对事故发生负有重要责任。建议由阜新市住建局移交省住房城乡建设厅依照《建筑法》等相关法律法规给予行政处罚。

21.汇金开发公司。作为威尼斯小区二期工程的建设单位，一是对威尼斯小区二、三期供电安装工程未按合同规定进度拨付工程款，导致工程因拖欠资金多次停工，线缆穿墙孔长期空置，造成事故隐患；二是发现电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔自 2019 年开始就向地下车库漏水的事故隐患后，未采取有效措施及时消除事故隐患；三是对威尼斯小区二期工程、地下车库压力强排水泵系统安装工程未完成竣工验收擅自投入使用。其行为违反了《建筑法》第十八条第二款[36]、第六十一条第二款[37]，《安全生产法》第三十八条第一款[38]的规定。对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第一百零九条[39]第（二）项的规定，建议由阜新市应急管理局给予其罚款 65 万元的行政处罚。建议由阜新市住房城乡建设局对汇金开发公司未组织工程竣工验收、擅自

---

［35］《建设工程质量管理条例》第三十七条：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

［36］《建筑法》第十八条第二款：发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。

［37］《建筑法》第六十一条第二款：建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

［38］第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

［39］《安全生产法》（2014 年版）第一百零九条第（二）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(二)发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

交付使用的违法行为，依据《建设工程质量管理条例》第五十八条[40]规定给予行政处罚。

22.沈阳安利公司。作为威尼斯小区二期地下车库压力强排水泵系统安装施工单位的上级公司，授权没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件人员的安利阜新分公司开展建设工程施工，对安利阜新分公司施工的工程项目，除了提供资质、收取费用，没有采取任何管理措施，放任其违规施工，致使其在施工时将浮球开关电线接头设置在导管内。其行为违反了《建筑法》第十四条[41]、《建设工程质量管理条例》第二十六条第一款、第二款和第二十八条第一款规定[42]。对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项的规定，建议由阜新市应急管理局给予其罚款55万元的行政处罚。

23.沈阳盛联公司。作为威尼斯小区二、三期供电工程施工单位的上级公司，授权没有施工技术、质量、安全等方面符合资格条件人员的盛联阜新分公司开展建设工程施工，对阜新分公司施工的工程项目，除了提供资质，没有采取任何管理措施，放任其违规施工，致使电缆井进入小区地下负一层电缆穿墙孔未按照标准进行封堵。其行为违反了《建筑法》第十四条、《建设工程质量管理条例》第二十六条第一款、

---

[40] 第五十八条：违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未组织竣工验收，擅自交付使用的；(二)验收不合格，擅自交付使用的；(三)对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

[41] 《建筑法》第十四条：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[42] 《建设工程质量管理条例》第二十六条第一款、第二款：施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

第二款和第二十八条第一款规定。对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项的规定，建议由阜新市应急管理局给予其罚款55万元的行政处罚。

24.辽宁省城市建筑设计院。作为威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气施工图设计单位，未按照工程建设强制性标准进行设计，未对B4一单元负二层强排水泵设计漏电保护器。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十三条第一款[43]的规定。对事故发生负有重要责任。建议由阜新市住建局移交省住房城乡建设厅依照《建筑法》等相关法律法规给予行政处罚。

25.辽宁兴阜建设工程施工图设计文件审查有限公司（原阜新市建筑工程施工图设计文件审查中心）。作为威尼斯小区地下车库项目地下室、地下人防电气施工图设计文件审查单位，未对施工图涉及的工程建设强制性标准的内容进行审查。其行为违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）第十一条第（一）项[44]的规定。对事故发生负有重要责任。建议由阜新市住建局依照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等相关法律法规给予行政处罚。

26.瑞丰监理公司。作为威尼斯小区二、三期供电工程的监理单位，在承担威尼斯小区二、三期供电安装工程施工项目监理过程中，未履行《建设工程监理规范》中规定的监理

[43]《建设工程安全生产管理条例》第十三条第一款：设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

[44]《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）第十一条审查机构应当对施工图审查下列内容：（一）是否符合工程建设强制性标准。

职责，未在施工现场派驻监理机构，总监理工程师未到过施工现场，未审核施工单位资质和施工人员资格；第二次复工前接到汇金公司电话通知后，未委派监理人员到施工现场。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第三十六条、第三十七条[45]的规定。对事故发生负有重要责任。建议由阜新市住建局移交省住房城乡建设厅依照《建筑法》等相关法律法规给予行政处罚。

27.盈科物业公司。作为威尼斯小区的物业管理单位，未建立隐患排查制度，对小区物业共用部位、共用设施设备运行状况的日常检查维护不到位，聘用特种作业操作证过期的人员从事电气设施维护作业，未建立事故隐患排查治理制度，发现 B4 一单元负二层电梯门前沿地面明敷的强排水泵电线导管锈蚀严重、地下车库压力强排水泵系统未安装漏电保护器的问题后，未采取措施及时消除事故隐患。其行为违反了《辽宁省物业管理条例》第六十二条[46]，《安全生产法》第二十七条第一款[47]、第三十八条第一款[48]的规定。对事故发生负有重要责任。依据《安全生产法》第九十四条第（七）

[45]《建设工程质量管理条例》第三十六条：工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

《建设工程质量管理条例》第三十七条：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

[46]《辽宁省物业管理条例》第六十二条第一款：物业服务企业应当按照物业服务合同约定和国家有关物业服务标准和规范提供服务，加强物业共用部位、共用设施设备运行状况的日常检查；运行状况应当于每年第四季度向业主委员会书面报告，并在物业管理区域内显著位置进行不少于七日的公告。

[47]《安全生产法》（2014 年版）第二十七条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

[48]《安全生产法》（2014 年版）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

项[49]、第九十八条第（四）项[50]的规定，建议由阜新市应急管理局给予其罚款13万元的行政处罚。

28.环宇橡胶公司。作为汇金开发公司的实际控制单位，未认真履行对汇金开发公司和盈科物业公司管理的管理责任，未及时保障汇金开发公司按合同规定进度对威尼斯小区二、三期供电安装工程拨付工程款，导致工程因拖欠资金多次停工，工程停工期间造成事故隐患。未建立事故隐患排查治理制度，未对汇金开发公司和盈科物业公司开展过安全风险和隐患排查。其行为违反了《安全生产法》第三十八条第一款规定。对此次事故负有责任。依据《安全生产法》第九十八条第（四）项的规定，建议由阜新市应急管理局给予其罚款9万元的行政处罚。

根据查明的责任事实，对报告中建议给予处理的相关单位和责任人员，请各有关单位和职能部门按照管理权限分别给予处理，并将处理结果抄送阜新市应急管理局；对报告以外其他与事故有关责任人员，由所在单位依据相关规定作出处理。

五、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念，切实落实建设工程参建各方安全责任

---

[49]《安全生产法》（2014年版）第九十四条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：(七)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

[50]《安全生产法》（2014年版）第九十八条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(四)未建立事故隐患排查治理制度的。

各参建单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，进一步提高政治站位，强化底线思维、红线意识，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，在组织和实施建设工程过程中坚决把安全生产放在首位。要认真贯彻落实国务院安委会“十五条硬措施”，坚决落实从根本上消除隐患、从根本上解决问题的总体要求，切实消除建设工程质量安全风险和薄弱环节。

（二）深刻吸取事故教训，强化落实安全生产主体责任

1.汇金开发公司。要严格落实《建筑法》等法律法规的要求，依法履行建设单位职责，要严格审查施工单位人员资质，严禁未依法取得相应执业资格证书的人员参与工程建设，将威尼斯小区二、三期供电工程和地下车库压力强排水泵系统安装工程重新建设，及时完成威尼斯小区二期工程竣工验收备案等工作。

2.环宇橡胶公司。要召开警示教育会议，深刻剖析本公司暴露出的问题，加强对汇金开发公司的管理，采取针对性措施，保证威尼斯小区各项工程的资金投入，确保相关工程顺利完工。要严格落实企业安全生产主体责任，健全安全生产管理体系，把汇金开发公司的安全生产工作纳入公司总体工作体系中，统一部署和安排，统一开展安全风险管控和隐患排查治理。

3.盈科物业公司。要严格落实《物业管理条例》（国务院令第379号）、《辽宁省物业管理条例》的规定，在履行物业前期服务中，加强威尼斯小区房屋及配套的设施设备和

相关场地进行维修、养护、管理和隐患排查，及时消除事故隐患。

（三）强化行业部门监管，杜绝类似事故再次发生

1.细河区住建局要严格落实行业监管责任，督促企业坚守红线意识和底线思维，认真贯彻落实《物业管理条例》（国务院令第379号）《辽宁省物业管理条例》的规定，依法依规加强对威尼斯小区物业公司的监管，保证各项工作措施落到实处。

2.市住房和基础设施建设服务中心要重新梳理管理权限下放过程中存在的问题，如有相同情况，及时告知相关县区，防止类似问题再次发生。